

# LawPass — הכנה לבחינת לשכת עורכי הדין

חלק ראשון — מטלת כתיבה

שאלת תרגול · נוצרה אוטומטית · לא אושרה · מבוססת על 2025-D-W-Q1

ענו על שאלה אחת בלבד מבין השאלות שלפניכם.

## שאלה 1:

ביום 20.3.2019 השתתף נדב שרעבי, אז חייל בשירות סדיר, במדורה שארגן מועדון הטיולים של שכונתו בחוף הבונים. לקראת סיום האירוע צפו נדב וחבריו בסרטון רשת שבו הופיע אדם בשם אורן, והם צחקו ממנו בקולי קולות. במרחק מטרים ספורים מהחבורה עמד אורן ביטון, אחד המשתתפים באירוע, שבשלב זה היה שתי מאוד. הוא שמע את שמו, סבר כי נדב מלעיג עליו, ותקף אותו באגרופים. בעקבות התקיפה נחבל נדב בכתפו ובאמתו, אך בחר להשאיר את האירוע מאחוריו ולא להתלונן במשטרה, אף שסבל מכאבים עזים וממושכים ומהגבלה בטווח התנועה של ידו.

לנדב לא נותרה נכות צמיתה, אולם הכאבים והמגבלה לא חלפו במשך שנים, והוא נאלץ לממן מכיסו סדרות פיזיותרפיה חוזרות. על כן ביקש נדב בחודש יוני 2024 ממירב לוי, שנותרה בקשר (רופף) עם אורן ביטון, שתעביר לו מסר ולפיו נדב עדיין מצפה להתנצלות ולהשתתפות בעלות הטיפולים שמימן בשנים האחרונות. כעבור שבועות מספר עדכנה מירב את נדב כי אורן הגיב בביטול, אמר שהעניין "מיושן" ולא טרח להתייחס לדרישה לגופה.

נדב התלבט כיצד לנהוג, אך בחודש נובמבר 2025, כששמע כי אורן ביטון תקף אדם נוסף בחניון בית קפה, אזר כוחות והגיש תלונה במשטרה. במקביל החליט להגיש תביעה כספית, אך בעצתך המתין לראות מה יעלה בגורל התלונה. החודשים חלפו, מהפרקליטות לא הגיעה כל החלטה, ומועד ההתיישנות התקרב במהירות. ימים ספורים לפני תום התקופה, ביום 17.3.2026, הגשת בשמו תביעה נגד אורן ביטון (ת"א 456-03-26). בהתאם לאישור המסירה שהתקבל, כתב התביעה הומצא לנתבע ביום 23.3.2026.

ביום 12.5.2026 הגיש הנתבע כתב הגנה ולצידו בקשה קצרה לסילוק התביעה על הסף, בשלושה טעמים:

א. התביעה הומצאה לו רק ביום 23.3.2026, ומכאן שהיא התיישנה.

ב. גם אם התביעה לא התיישנה, הגשתה על סף תקופת ההתיישנות מהווה שיהוי המצדיק את סילוקה.

ג. ביום 20.3.2026 לא ידע הנתבע כלל שהוגשה נגדו תביעה, ולכן לא ראה טעם לשמור ראיות לצורך הגנתו; ההמצאה המאוחרת גרמה לו אפוא נזק ראייתי המצדיק סילוק מחמת שיהוי.

בו ביום ניתנה החלטת בית המשפט, ולפיה על התובע להגיב לבקשה עד יום 15.6.2026.

יש לפעול בהתאם להחלטת בית המשפט. את המסמך יש לבסס אך ורק על המקורות המצורפים ועל הידע המושגי שלך במשפטים. יש להניח כי המקורות משקפים את המצב המשפטי העדכני. יש להתעלם מתיקון 8 לחוק ההתיישנות הנוגע לעצירת מרוץ ההתיישנות עקב מלחמת "חרבות ברזל". יש לציין את הפרטים

העובדתיים הנדרשים לניסוח תקין של המסמך, אולם אין להרבות בכך מעבר למינימום ההכרחי. במקרה שיש לתמוך את כתב הטענות בנספחים או במסמכים אחרים יש לציין זאת, אך אין צורך לנסח את המסמכים עצמם. תשובתך מוגבלת לשני עמודים.

**חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 – סעיף 5:** "התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן – תקופת ההתיישנות) היא - (1) בשאינו מקרקעין – שבע שנים;"

**רע"א 123-23 אמנון נ' סלמון:** "מרוץ ההתיישנות נפסק עם עצם הגשת התובענה בבית המשפט, גם אם דבר הגשתה לא הובא לידיעת הנתבע. כך עולה בבירור מלשון החוק, וכך מפרשים זאת בתי המשפט מימים ימימה. אף שיקולי מדיניות תומכים בכך: סילוק תביעה על הסף הוא צעד חריג הפוגע בזכות הגישה לערכאות, במיוחד כאשר תביעה הוגשה בתוך תקופת ההתיישנות החוקית"

**ע"א 8877/16 פלונית נ' רשות הנמלים:** "כיום כבר ידוע שלעיתים נדרשים נפגעי עבירה לזמן ממושך לצורך עיבוד הטרומה והתמודדות עם משמעויותיה הברוקרטיות והמשפטיות. התמודדות נפשית זו מובילה למסקנה כי השתהות בנקיטת הליכים מצד הנפגע אין פירושה ויתור על זכות התביעה ואין לראות בו כמי ש"ישן על זכויותיו" או מחל על תביעתו. כך גם נתקשה לבוא אליו בטענות כי יצר ציפיות אצל הנתבע או הרע את מצבו"

**ת"א 2233-14 אלמוג נ' הדולפין בע"מ:** "צודקת הנתבעת כי התביעה נחתה עליה כרעם ביום בהיר לאחר שבשל התנהלות התובע הניחה כי מחל על החוב, ולפיכך שינתה את מצבה לרעה משלא שמרה תיעוד התומך בהגנתה. לטענת התובע, הנתבעת אמרה הייתה להשיב לו לפני שש וחצי שנים כספים שהלווה לה, אולם אין מחלוקת כי לא פנה אליה בנושא ולו פעם אחת בכל השנים הללו אף כי המשיך לנהל איתה עסקים. בנסיבות אלה הוכיחה הנתבעת כי התובע זנח את זכות התביעה העומדת לו. הנתבעת אף הוכיחה כי לא שמרה תכתובת קונקרטיות הרלוונטיות להגנתה בשל הנחה כי לא יתבע אותה ולאחר שהסתמכה על כך שהתובע לא פעל בעניין. שוכנעתי כי התיעוד המסוים האמור לא היה דרוש לנתבעת לצורך אחר כך שלא הייתה לה סיבה לשמור אותו בשל ההנחה הסבירה שלא קיימת מחלוקת מול התובע בהקשר להלוואה האמורה. בנסיבות אלה מסולקת התביעה על הסף כיוון שהוגשה בשיהוי"

לידיעתכם, מדבקת הזיהוי ופרטי הזיהוי בראש טופס התשובות הינם לשימוש פנימי ואינם מוצגים לבדק המטלה.

לתשומת לבך! חל איסור לכלול בגוף התשובה פרטים מזהים כלשהם.

**בהצלחה!**